

DERECHO ADMINISTRATIVO

Unidad 1

Antecedentes y Generalidades del Derecho Administrativo



01
UNIDAD

“

El derecho administrativo adquiere identidad cuando se configura como un sistema normativo propio, distinto del derecho común. Desde entonces regula la organización y el funcionamiento de la administración pública, así como sus relaciones con las personas.



SISTEMA NORMATIVO
DISTINTO

1.1.1 Evolución del Derecho Administrativo.

FRANCIA: ANTIGUO RÉGIMEN Y REVOLUCIÓN



JUSTICIA

El Antiguo Régimen francés concentraba funciones administrativas y jurisdiccionales; la Revolución abrió el proceso de diferenciación institucional.



1790 • REORGANIZACIÓN

La justicia retenida y la justicia delegada marcaron la evolución hacia una jurisdicción contencioso-administrativa especializada.



SEPARACIÓN DE PODERES

La Ley de 16-24 de agosto de 1790 y el decreto de 16 fructidor prohibieron a los tribunales judiciales interferir en las operaciones administrativas.



1828 • COMPETENCIA

La ordenanza de 10 de junio de 1828 reguló los conflictos de competencia entre tribunales judiciales y autoridades administrativas.

Aparición de la ciencia del derecho administrativo

La ciencia del derecho administrativo se desarrolla en la Francia revolucionaria a partir de la sistematización de los principios que ordenan la acción administrativa, las atribuciones del poder público, las instituciones administrativas y los derechos de las personas.

FRANCIA REVOLUCIONARIA

DERECHO ADMINISTRATIVO EN MÉXICO



MÉXICO • 1917

El derecho administrativo y la Constitución de 1917

Artículos 3, 6, 21, 27, 28, 89, 90, 92, 115, 124, 126, 127 y 134.

MAPA CONSTITUCIONAL



El derecho administrativo y la Constitución de 1917

Artículo 3. La Constitución de 1917 estableció la educación laica, sujetó a vigilancia oficial la enseñanza primaria particular y dispuso la gratuidad de la educación impartida por el Estado.

Artículo 16. Delimita las visitas domiciliarias de las autoridades administrativas y exige que se practiquen con las formalidades previstas para los cateos.

Artículo 21. Distingue la función jurisdiccional de la competencia de la autoridad administrativa para sancionar infracciones a los reglamentos gubernativos y de policía.

El derecho administrativo y la Constitución de 1917

Artículo 27. Proporciona fundamento constitucional a materias administrativas como expropiación, dominio público, patrimonio nacional, concesiones y aprovechamiento de recursos.

Artículo 28. Reserva al Estado determinadas áreas y funciones estratégicas y establece bases para la regulación de concesiones y servicios públicos.



El derecho administrativo y la Constitución de 1917

Artículo 89. Atribuye a la Presidencia la facultad reglamentaria y diversas competencias vinculadas con la conducción de la administración pública federal.

Artículo 90. Ordena que la administración pública federal sea centralizada y paraestatal conforme a su ley orgánica.

Artículo 92. Exige el refrendo de las secretarías competentes para los reglamentos, decretos, acuerdos y órdenes presidenciales.



El derecho administrativo y la Constitución de 1917

Artículo 115. Reconoce al municipio libre, gobernado por un ayuntamiento, como base de la división territorial y de la organización política y administrativa de los estados.

Artículo 124. Reserva a las entidades federativas las facultades que la Constitución no confiere expresamente a la Federación y sustenta la distribución de competencias.



El derecho administrativo y la Constitución de 1917

ARTÍCULO 126

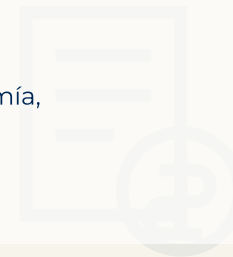
Artículo 126. Prohíbe realizar pagos que no estén previstos en el presupuesto o en una ley posterior.

ARTÍCULO 127

Artículo 127. Establece las bases constitucionales de la remuneración de las personas servidoras públicas.

ARTÍCULO 134

Artículo 134. Ordena administrar los recursos públicos con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, y fija reglas para las contrataciones públicas.



1.1.2 Diferencias entre administración pública y privada

EVOLUCIÓN DEL TÉRMINO

El término administración se asoció primero con la actividad pública. Con la difusión de la obra de Henri Fayol comenzó a emplearse también para explicar la organización y dirección de empresas privadas.

DIFERENCIA INSTITUCIONAL

La diferencia central es institucional: la administración pública forma parte del Estado; la administración privada pertenece al ámbito de la sociedad civil.

LENGUAJE

Las diferencias terminológicas entre mandar, conducir, gestionar y administrar pueden ocultar que no todas esas actividades tienen el mismo alcance jurídico.

ADMINISTRAR Y GERENCIAR

En la empresa, administrar comprende prever, organizar, dirigir, coordinar y controlar; la gerencia articula esas funciones para conducir la operación.



1.1.2 Diferencias entre administración pública y privada

IMPERIO Y JURISDICCIÓN

La administración privada gestiona intereses, personas y patrimonios particulares. La administración pública ejerce potestades estatales y actúa en ámbitos de autoridad que no corresponden a los particulares.

FUERZA PÚBLICA

La actuación administrativa puede apoyarse en potestades coercitivas jurídicamente reguladas; esta característica se relaciona con la consolidación histórica del Estado.

INTERESES

La extensión de cada esfera se explica por la relación entre el interés general que orienta la acción pública y los intereses particulares que guían la gestión privada.

Criterios para definir al derecho administrativo

CRITERIO LEGALISTA

Criterio legalista. Define la materia como un conjunto de leyes administrativas, pero resulta insuficiente porque reduce la disciplina a sus disposiciones escritas.

CRITERIO SUBJETIVO

Criterio subjetivo. Identifica el derecho administrativo por el sujeto regulado: el Estado, el Poder Ejecutivo, la administración pública o el órgano que aplica la norma.

ACTIVIDAD TOTAL DEL ESTADO

Criterio de la actividad estatal. Lo concibe como el conjunto de principios jurídicos que ordenan la actividad del Estado encaminada al cumplimiento de sus fines.

ACTIVIDAD DEL PODER EJECUTIVO

Criterio de la actividad ejecutiva. Lo vincula con el Poder Ejecutivo, aunque esta perspectiva no comprende todas sus funciones ni toda la actividad administrativa.

1.1.3 Concepto de Derecho Administrativo.

FRAGA

Fraga lo explica como el conjunto de normas jurídicas que regulan la organización y el funcionamiento del Poder Ejecutivo.

HAURIUO

Hauriou destaca la organización de la administración y de las personas administrativas, sus potestades para gestionar servicios públicos y los procedimientos especiales para ejercerlas.

Fernández Ruiz lo entiende como el conjunto de normas, valores y principios de derecho público que rigen la estructura y el funcionamiento de la administración, sus relaciones internas y su vínculo con otras instituciones y con los particulares.

1.1.4 Elementos del Derecho Administrativo (función administrativa)

CONCRECIÓN

Concreción. La función administrativa atiende situaciones particulares y determinadas, a diferencia de la generalidad propia de la ley.

INMEDIATEZ

Inmediatez. Ejecuta directamente la ley y, de manera mediata, los mandatos constitucionales que orientan la actuación administrativa.

CONTINUIDAD Y ESPONTANEIDAD

Continuidad y espontaneidad. Se desarrolla de manera permanente y puede iniciarse por impulso de los órganos administrativos, sin depender siempre de la petición de una parte.

CONCLUSIÓN

En síntesis, la función administrativa realiza actos jurídicos y materiales que producen transformaciones concretas conforme al mandato legal.

1.1.5 Características del Derecho Administrativo.

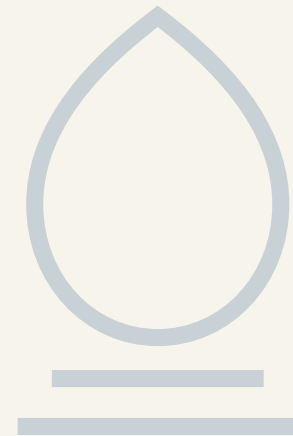
El derecho administrativo se distingue por su formación relativamente reciente, su adaptación constante al interés público, su crecimiento frente al cambio científico y tecnológico y la autonomía que ha desarrollado como disciplina jurídica.



1.2 Las fuentes del Derecho Administrativo

1.2.1 Concepto de fuentes del Derecho Administrativo.

En el lenguaje jurídico, las fuentes explican el origen de las normas y los procedimientos mediante los cuales se crean, modifican, sustituyen o derogan. Su estudio distingue fuentes materiales, históricas y formales.



1.2 Las fuentes del Derecho Administrativo

1.2.2 Clasificaciones de las fuentes del Derecho Administrativo.

MATERIALES O REALES

Fuentes materiales o reales. Son hechos, necesidades y transformaciones —incluidos los avances tecnológicos— que influyen en el contenido y la modificación de las normas.

HISTÓRICAS

Fuentes históricas. Son documentos u ordenamientos que rigieron en otro momento y permiten conocer la evolución de las instituciones jurídicas.

FORMALES

Fuentes formales. Son los procedimientos jurídicamente reconocidos para crear, modificar o derogar normas, como la legislación y la producción jurisdiccional.

1.2 Las fuentes del Derecho Administrativo

1.2.3 Análisis de las fuentes formales del Derecho Administrativo.

ACTIVIDAD

Actividad legislativa

NORMA SUPREMA

Constitución

TRATADO INTERNACIONAL

Tratados internacionales. Conforme al artículo 133 constitucional, los tratados compatibles con la Constitución y celebrados con aprobación del Senado integran la Ley Suprema de la Unión.

LEY

Ley. Ordenamiento expedido por el órgano competente que establece reglas generales, abstractas, impersonales, obligatorias y coercibles.

1.2 Las fuentes del Derecho Administrativo

1.2.3 Análisis de las fuentes formales del Derecho Administrativo.

Decreto ley. Disposición materialmente legislativa emitida por el Ejecutivo con fundamento constitucional y en circunstancias excepcionales.

Reglamento. Norma general expedida por el Ejecutivo, con base en el artículo 89, fracción I, para facilitar la observancia de las leyes.

Reglamento autónomo. Regula materias habilitadas directamente por la Constitución sin invadir la reserva de ley ni contradecir el orden legislativo.

Disposiciones administrativas generales. Comprenden circulares, manuales, reglas, lineamientos e instructivos; su obligatoriedad depende de la competencia y del ámbito jurídico de quien los emite.

Jurisprudencia

Costumbre

Doctrina. Reúne posiciones académicas que orientan la interpretación y pueden influir en la legislación y en los criterios jurisdiccionales.

Principios generales del derecho. Funcionan como bases del sistema jurídico y como criterios de integración e interpretación.

1.2 Las fuentes del Derecho Administrativo

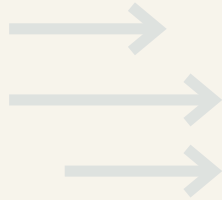
1.2.4 Otras fuentes del Derecho Administrativo.

CLASIFICACIÓN

Fuentes directas e indirectas; inmediatas y mediatas

DIRECTA E INDIRECTA

Son directas las actividades que producen normas o criterios obligatorios, como la Constitución, los tratados, la ley, el reglamento y la jurisprudencia. La doctrina opera de manera indirecta al influir en su elaboración e interpretación.



INMEDIATA Y MEDIATA

Las fuentes inmediatas producen directamente disposiciones jurídicas; los principios generales cumplen una función mediata de integración, reconocida en el artículo 14 constitucional.

1.2.2 Clasificaciones de las fuentes del Derecho Administrativo.

Fuentes materiales o reales

Fuentes históricas

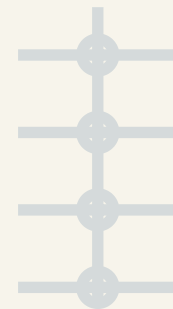
Fuentes formales

**Fuentes directas e indirectas
mediatas e inmediatas**

1.3 La relación con otras disciplinas jurídicas y no jurídicas

1.3.2 Relaciones del Derecho Administrativo con otras ramas del Derecho Público.

Derecho constitucional	Derecho civil	Derecho electoral
Derecho municipal	Derecho mercantil	Derecho parlamentario
Derecho penal	Derecho del trabajo	Derecho procesal



1.3 La relación con otras disciplinas jurídicas y no jurídicas

Relación con la moral

Relación con la ciencia política

Relación con la sociología

Relación con la economía

Relación con la historia

Relación con la geografía

Relación con la estadística

Relación con la metodología

Ramas autónomas del derecho administrativo

Derecho aduanero

Derecho agrario

Derecho ambiental

Derecho financiero

Derecho fiscal

**Derecho de la seguridad
social**

Derecho militar

Derecho minero

Derecho postal

Derecho del turismo

Derecho urbanístico



1.4 Los principios del Derecho Administrativo

1.4.1 Los principios del orden jurídico general.

La expresión principios generales del derecho puede emplearse con varios sentidos. Atienza y Ruiz Manero distinguen, entre otros, los siguientes:

Norma muy general, aplicable a casos definidos mediante propiedades amplias.

Norma formulada mediante términos especialmente abiertos o vagos.

Directriz o norma programática que orienta la actuación de los poderes públicos.

Norma que expresa valores superiores, guía la selección de la regla aplicable o formula una máxima con alto grado de abstracción para sistematizar el orden jurídico.



1.4 Los principios del Derecho Administrativo

1.4.1 Los principios del orden jurídico general.

La buena fe protege a quien actúa con la convicción razonable de ejercer un derecho o de comportarse lícitamente. En la esfera administrativa vincula el derecho con la ética, genera deberes de coherencia y puede producir consecuencias favorables o excluir responsabilidad.



1.4 Los principios del Derecho Administrativo

1.4.1 Los principios del orden jurídico general.



El debido proceso impide afectar derechos sin observar las condiciones y garantías aplicables. En materia administrativa comprende audiencia, autoridad competente, prohibición de leyes privativas y exigencia de fundamentación y motivación, conforme a los artículos 13, 14 y 16 constitucionales.

1.4 Los principios del Derecho Administrativo

1.4.1 Los principios del orden jurídico general.

La legalidad opera de manera distinta para autoridades y particulares: la autoridad sólo puede ejercer las atribuciones que el orden jurídico le confiere; las personas pueden realizar lo que no esté jurídicamente prohibido.

1.4 Los principios del Derecho Administrativo

1.4.1 Los principios del orden jurídico general.

MORALIDAD ADMINISTRATIVA

La moralidad administrativa exige que la conducta de las personas servidoras públicas se oriente por legalidad, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia y honradez en sus relaciones con la ciudadanía y con el servicio público.

La seguridad jurídica permite que las personas conozcan las normas aplicables, las facultades de la autoridad y las consecuencias previsibles de su actuación.

1.4 Los principios del Derecho Administrativo

1.4.1 Los principios del orden jurídico general.

La supremacía del interés público orienta la actuación administrativa, pero debe concretarse dentro del orden constitucional. Los artículos 3, 25, 27 y 28 ofrecen bases para instituciones como la expropiación, las concesiones y los servicios públicos.



1.4 Los principios del Derecho Administrativo

1.4.4 Derechos y obligaciones de las personas administradas. Una tipología permite ordenar las relaciones entre la autoridad y la ciudadanía.

DERECHOS ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO

Una primera dimensión comprende las potestades y deberes del Estado, que se proyectan socialmente como garantías y obligaciones frente a las personas.

ESFERA DE LOS PARTICULARES

Una segunda dimensión corresponde a los derechos propios de las personas, que delimitan la actuación estatal y proporcionan medios de protección, control y participación frente a la administración.



Primer grupo. Derechos de los administrados al funcionamiento de la administración y a la prestación de los servicios administrativos.

Este grupo comprende el derecho a que exista una autoridad administrativa responsable del cumplimiento de la función pública, de la gestión de recursos y obras, y de la prestación regular de servicios de interés general.



Segundo grupo. Derechos de los administrados a la legalidad de los actos de administración.

Estos derechos protegen la legalidad de la actuación administrativa. Permiten exigir que la autoridad se sujete a la competencia, al procedimiento y a los fines establecidos por el orden jurídico, y ofrecen medios de defensa frente a los actos irregulares.



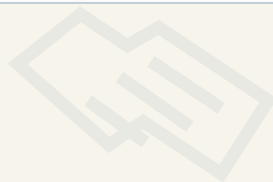
Tercer grupo derechos de los administrados a la reparación de los daños causados por el funcionamiento de la administración.



Este grupo comprende los medios para reclamar la reparación de lesiones físicas, morales o patrimoniales causadas por una actividad administrativa irregular. La responsabilidad patrimonial del Estado se ejerce conforme a los requisitos y procedimientos legales.

Los derechos y obligaciones de los administrados.

La clasificación general explica distintas relaciones entre Estado y sociedad, pero debe actualizarse ante la reducción de la intervención estatal directa, la colaboración con particulares y la aparición de nuevas formas de gestión pública.



Inclusión de factores incluibles en los 3 criterios anteriores

Mayor participación de particulares en la prestación directa o compartida de servicios públicos.

Función promotora del Estado y controles mixtos sobre programas, infraestructura y recursos públicos.

Participación de la ciudadanía en asuntos públicos y esquemas de gestión compartida.

Corresponsabilidad como fórmula de concertación entre Estado y sociedad.

Medios jurídicos de comunicación, enlace e información entre autoridades y ciudadanía.

Exigencia de calidad, eficiencia y eficacia en la gestión gubernamental.

Justicia administrativa preventiva y medios oportunos de protección.

Causas y procedimientos claros para resolver controversias administrativas.

Previsión jurídica de nuevas situaciones derivadas del cambio en las relaciones nacionales e internacionales.

Perfeccionamiento de los sistemas de procuración e impartición de justicia administrativa.

1.4.4 Los derechos y obligaciones de los administrados. 1.4.5 Las facultades y responsabilidades de la administración.

Segunda clasificación:
tipología de los derechos
administrativos de la
persona y de la ciudadanía.

Esta propuesta atiende la evolución de la función pública, la especialización de competencias y los nuevos espacios de corresponsabilidad entre autoridades, ciudadanía y sociedad civil.



Los derechos y obligaciones de los administrados

Derecho a la legalidad de los actos de gobierno

Derecho al funcionamiento eficaz y eficiente de la administración pública

Garantías para la prestación directa de servicios públicos

Garantías en la prestación indirecta de servicios públicos

Derechos de comunicación, enlace e información con las autoridades

Derecho de petición

Derecho a participar en los procesos de planeación

Derecho a participar directamente en políticas públicas

Derecho a proteger y defender intereses particulares frente a extralimitaciones administrativas

Derechos de representación, seguridad administrativa y autodeterminación de intereses colectivos

Garantías del enfoque social de los programas gubernamentales

Garantías para la prestación simplificada de servicios administrativos

Garantías para el control social de programas gubernamentales

1.1.6 FUNDAMENTOS CONSTITUCIONALES

La Constitución delimita la competencia, la legalidad, la organización, los fines y los controles de la administración pública.



1.4.5 Las facultades y responsabilidades de la administración.

Mapa mental • El Derecho Administrativo

Conceptos, fuentes, relaciones y principios



ACTIVIDAD

Elabora tu propio mapa mental

¿Qué entiendo ahora por derecho administrativo?

**01**

Formula una definición personal después de estudiar la unidad.

02

Organiza antecedentes, fuentes, relaciones y principios.

03

Relaciona normas, derechos de los administrados y responsabilidades públicas.

04

Sustenta con al menos tres fuentes y referencias completas en APA 7.

Producto

Mapa legible más una explicación final de 80 a 120 palabras.

Referencias

Fuentes 01–04 • Enlaces a las versiones públicas consultables

Fuente 01 · Fernández Ruiz, J. (2016). Cuestiones preliminares del derecho administrativo. En Derecho administrativo (pp. 25–87). Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Jurídicas; Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México.
<https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/9/4455/7.pdf>

Fuente 03 · Fernández Ruiz, J. (2016). El control de la administración pública. En Derecho administrativo (pp. 269–307). Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Jurídicas; Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México.
<https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/9/4455/13.pdf>

Fuente 02 · Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. (1917). Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (últimas reformas publicadas el 2 de junio de 2026). Diario Oficial de la Federación.
<https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPEUM.pdf>

Fuente 04 · Fernández Ruiz, J. (2016). La administración pública. En Derecho administrativo (pp. 89–128). Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Jurídicas; Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México.
<https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/9/4455/8.pdf>

Referencias

Fuentes 05–07 • Enlaces a las versiones públicas consultables

Fuente 05 • Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. (1994). Ley Federal de Procedimiento Administrativo (última reforma publicada el 14 de noviembre de 2025). Diario Oficial de la Federación. <https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFPA.pdf>

Fuente 07 • Jéze, G. (1969). Los principios generales del derecho administrativo. Editorial Reus. <https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv/detalle-libro/443-los-principios-generales-del-derecho-administrativo>

Fuente 06 • Nava Negrete, A. (1975). Derecho administrativo. En Las humanidades en el siglo XX: I. El derecho (pp. 229–242). Universidad Nacional Autónoma de México. <https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/6/2688/10.pdf>

Referencias

Fuentes 08-10 • Enlaces a las versiones públicas consultables

Fuente 08 · Pontifes Martínez, A., & Poblano Chávez, D. (2003). Los derechos administrativos del hombre y del ciudadano. Posibilidades de aplicación en México. Instituto de Investigaciones Jurídicas, Universidad Nacional Autónoma de México.
<https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv/detalle-libro/1422-los-derechos-administrativos-del-hombre-y-del-ciudadano-posibilidades-de-aplicacion-en-mexico>

Fuente 10 · Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. (2016). Ley General de Responsabilidades Administrativas (última reforma publicada el 15 de diciembre de 2025). Diario Oficial de la Federación.
<https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGRA.pdf>

Fuente 09 · Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. (2004). Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado (última reforma publicada el 29 de diciembre de 2023). Diario Oficial de la Federación.
<https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFRPE.pdf>